

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2405/2538

นายประชีพ สวัสดิสิงห์
นายปรีชา สัมฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 173, มาตรา 987

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 249

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3

แม้จำเลยมิได้ให้การว่าเช็คพิพาทมีการรวมดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายทบต้นไว้ด้วยเช็คพิพาทจึงเป็นโมฆะทั้งฉบับ แต่ท้ายคำให้การก็มีคำขอให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนดอกเบี้ยนี้ด้วย ทั้งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจำเลยย่อมมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาได้และศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาต้องวินิจฉัยให้ การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงไม่ชอบและศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยคดีไปโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ จำเลยออกเช็คพิพาทให้เพื่อชำระหนี้เงินกู้จากโจทก์โดยมีการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนรวมอยู่ด้วย ดอกเบี้ยทั้งหมดจึงตกเป็นโมฆะ แต่โจทก์ยังมีสิทธิเรียกร้องต้นเงินอันเป็นหนี้ประธานที่สมบูรณ์แยกออกจากดอกเบี้ยซึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์ได้ ส่วนเช็คพิพาทเป็นนิติกรรมคนละอันกับนิติกรรมการกู้ยืมเป็นเช็คที่สมบูรณ์มิใช่เช็คพิพาทตกเป็นโมฆะทั้งหมด โจทก์มีสิทธิอาศัยเช็คดังกล่าวฟ้องจำเลยได้ แต่จำเลยคงต้องรับผิดชอบเพียงต้นเงินเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คของธนาคารนครหลวงไทยจำกัด สาขา
ราชดำเนิน 2 ฉบับ คือเช็คเลขที่ 2853925 จำนวนเงิน 36,000 บาท และเช็คเลขที่
2853926 จำนวนเงิน 191,549 บาท โดยมีจำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้เงิน
ยืมเมื่อเช็คถึงกำหนดใช้เงินโจทก์ได้นำเช็คทั้งสองฉบับไปเข้าบัญชีของโจทก์แต่
ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 234,660
บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 227,549 บาท
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามเช็คเลขที่ 2853925 จำนวน
เงิน 36,000 บาท แต่เช็คเลขที่ 2853926 จำนวนเงิน 191,549 บาท นั้น จำเลยเป็น
หนี้โจทก์เพียง 100,000 บาท ส่วนที่เกินนั้นเป็นดอกเบี้ยที่โจทก์คิดในอัตราร้อยละ 3
เดือน และคิดดอกเบี้ยทบต้นหลายครั้งซึ่งโจทก์ให้จำเลยออกเช็คและเปลี่ยนเช็คโดย
เพิ่มยอดเงินส่งจ่ายในเช็คขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มนับแต่ปี 2529 ถึง
2533 จำนวนหลายฉบับจนมาเป็นเช็คเลขที่ 2853926 เช็كدังกล่าวจึงเป็นเอกสารที่
ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หนี้ที่ระบุในเช็คผิดพลาดจึงไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเงินใน
ส่วนดอกเบี้ยที่เกินอัตรากฎหมายกำหนดจำนวน 91,549 บาท จึงตกเป็นโมฆะ ขอ
ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนของเงินดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 136,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 36,000 บาท นับแต่วันที่ 28 มิถุนายน
2533 กับดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวในต้นเงิน 100,000 บาทนับแต่วันที่ 12 ธันวาคม
2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 1 เป็น โฉมะทั้งฉบับมิใช่ข้อที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้ถือเป็นข้อที่มีได้วากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 225 วรรคแรก ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยพิพาทขยายอุทธรณ์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้เป็นคดีที่จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่ เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่าเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 1 มีการรวมดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายทบต้นไว้ในเช็คนั้นด้วย เช็คพิพาท เอกสารหมายเลข 1 จึงเป็นโฉมะทั้งฉบับ เห็นว่า แม้จำเลยมิได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นต่อสู้ ไว้ในคำให้การว่าเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 1 ทั้งฉบับเป็นโฉมะทั้งทำยคำให้การยังมี คำขอให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนของเงินที่เป็นดอกเบี้ยที่เป็นโฉมะแต่กรณีเป็นปัญหาข้อ กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนจำเลยย่อมมีสิทธิที่จะยกขึ้น อ้างในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาได้และศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาวินิจฉัยให้ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสองและมาตรา 249 วรรคสอง ที่ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้ไม่ชอบ และศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยคดีไปเสียทีเดียว โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพาทใหม่เมื่อข้อเท็จจริงเป็น ยุติว่าเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 1 เป็นเช็คที่จำเลยออกให้เพื่อชำระหนี้เดิมซึ่งจำเลย กู้ยืมจากโจทก์จำนวน 100,000 บาท โดยมีการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละ 3 ต่อเดือนรวมอยู่ด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดจึงตกเป็นโฉมะเพราะวัตถุประสงค์ในการ เรียกดอกเบี้ยเป็นการต้องห้ามขัดแจ้งตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน อัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 แต่โจทก์ยังมีสิทธิเรียกร้องต้นเงินเพราะส่วนของ นิติกรรมที่เป็นโฉมะคือการคิดดอกเบี้ยอันเป็นหนี้อุปกรณ์ในนิติกรรมกู้ยืมเงิน

เท่านั้น แต่ต้นทุนที่กู้ยืมอันเป็นหนี้ประธาณยังสมบูรณ์แยกออกจากกันได้ส่วนเช็ค
พิพาทเอกสารหมาย จ.1 เป็นนิติกรรมคนละอันกับนิติกรรมการกู้ยืมเมื่อจำเลยออก
เช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้กู้ยืมและโจทก์ยอมรับเอาเช็คนั้นแทนการชำระหนี้โดยใช้เงิน
หนี้กู้ยืมจะระงับไปก็ต่อเมื่อเช็คได้ใช้เงินแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 321 ที่จำเลยฎีกาว่า เช็คพิพาทมีการรวมดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายจึง
เป็นโมฆะทั้งฉบับ เป็นการนำเอาความไม่สมบูรณ์ในส่วนหนึ่งของนิติกรรมอันหนึ่ง
คือการกู้ยืมไปปนกับความสมบูรณ์ของนิติกรรมอีกอันหนึ่งคือตัวเงินซึ่งไม่มีเหตุผล
เช็คพิพาทเป็นเช็คที่สมบูรณ์ตามกฎหมายโจทก์มีสิทธิอาศัยเช็คที่จำเลยออกให้เพื่อ
ชำระหนี้กู้ยืมเป็นมูลหนี้ฟ้องจำเลยได้แต่จำเลยคงต้องรับผิดชอบโจทก์เพียงต้นทุนเงิน
100,000 บาทเพราะส่วนดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะไปแล้วจำเลยจะไม่ยอมรับผิดชอบตามเช็ค
เสียเลยไม่ได้ กรณีไม่ใช่เช็คพิพาทตกเป็นโมฆะทั้งหมดตามที่จำเลยฎีกาฎีกาจำเลย
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สมภพ โชติกวนิชย์-สมพงษ์ สนิธิเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ